

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1459/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

พันตำรวจตรีไพรัช เนียมประยูร

จำเลย

พันตำรวจตรีไพรัช เนียมประยูร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 ฯลฯ จำคุก 5 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 51)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 32)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (สำนวนธุรการ อันดับ 29)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวน
ธุรการ อันดับ 2 แผ่นที่ 2, อันดับ 15 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>